

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1021/2538

นาย พิน เดี่ยวฉิม
นาย แคล้ว โสมเพชร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1374, มาตรา 1381

จำเลยซื้อที่ดินพิพาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่มีน.ส.3 ซึ่งมีชื่อโจทก์เป็นเจ้าของมาจาก ว. แล้วเข้า ยึดถือครอบครองเป็นเจ้าของตลอดมาเป็นการ ได้แย่งสิทธิโจทก์มีลักษณะเป็นการ แย่งการครอบครองแล้วและไม่จำต้อง บอกกล่าว เปลี่ยนลักษณะการยึดถือไปยังโจทก์เพราะมิได้ครอบครองโดยอาศัยสิทธิของโจทก์ และก็ไม่จำเป็นที่โจทก์จะต้องทราบว่าตนเองถูกแย่งการครอบครองหรือทราบเรื่องที่จำเลยนำรังวัดเพื่อออกน.ส.3ก.แต่อย่างใด จำเลยได้ สิทธิครอบครองที่ดินของโจทก์ โดยการ แย่งการครอบครองโจทก์ ไม่มี หน้าที่ทางนิติกรรมที่จะต้องจดทะเบียนแบ่งแยกให้จำเลยจึงบังคับให้ตามคำขอของจำเลยที่ขอให้โจทก์แบ่งแยกที่ดินให้แก่จำเลยมิได้

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่148เนื้อที่3ไร่1งานเมื่อประมาณ20ปีมาแล้วนาย วัน พี่ชายโจทก์ได้กู้เงินจากจำเลย5,000บาทโจทก์ยอมให้จำเลยเก็บดอกผลในที่ดินดังกล่าวบางส่วนเนื้อที่ประมาณ1ไร่เศษแทนดอกเบี้ยซึ่งนาย วันจะต้องชำระแก่จำเลยต่อมาเมื่อประมาณ

เดือนสิงหาคม 2531 โจทก์ไปขอชำระเงินกู้จำนวน 5,000 บาท แก่จำเลย และจะเข้าเก็บดอกผลในที่ดินที่ให้จำเลยเก็บดอกผลอยู่แต่จำเลยไม่ยอมรับชำระหนี้และไม่ยอมให้โจทก์เข้าเก็บดอกผลในที่ดินดังกล่าวโดยอ้างว่าซื้อที่ดินจากนาย วันแล้วและจำเลยได้ไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภท ก. เลขที่ 110 และ 113 ขอให้จำเลยไปยกเลิกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยส่งมอบที่ดินพิพาทแก่โจทก์ห้ามเกี่ยวข้งในที่ดินดังกล่าวโดยโจทก์จะต้องชำระเงินจำนวน 5,000 บาท แก่จำเลย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่าที่ดินตามฟ้องเดิมเป็นของบิดาโจทก์ต่อมาชิกทิสเหนือตกทอดแก่โจทก์ชิกทิสได้ตกทอดแก่นาย วัน พี่ชายโจทก์ นาย วัน ได้ขายที่ดินส่วนของตนให้แก่จำเลยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2510 ในราคา 10,000 บาท นาย วัน ได้รับเงินไปแล้วและสละสิทธิครอบครองให้แก่จำเลยตั้งแต่วันขายโดยโจทก์ทราบเรื่องดีหลังจากนั้นจำเลยได้ปลูกมะพร้าวจนได้รับผลมาประมาณ 15 ปีแล้วโจทก์หรือบุคคลอื่นไม่เคยโต้แย้งสิทธิของจำเลยต่อมาทางหลวงสาธารณะตัดผ่านแบ่งที่ดินของจำเลยออกเป็น 2 แปลง และใน พ.ศ. 2519 เจ้าพนักงานที่ดินได้เดินสำรวจออก น.ส. 3 ก. ให้จำเลยคือ น.ส. 3 ก. เลขที่ 110 เนื้อที่ 1 ไร่ 90 ตารางวา และ น.ส. 3 ก. เลขที่ 113 เนื้อที่ 1 งาน 86 ตารางวา ส่วน น.ส. 3 ก. ของจำเลยจะออกทับที่ดินตาม น.ส. 3 ของโจทก์หรือไม่ไม่รับรองจำเลยครอบครองเป็นเจ้าของที่ดินมาถึง 21 ปีเศษแล้วโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้านฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้องและพิพากษาว่าจำเลยมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทตามเนื้อที่ใน น.ส. 3 ก. เลขที่ 110 และ 113 หากที่ดินตาม น.ส. 3 ก. เลขที่ 110 และ 113 ออกทับที่ดิน น.ส. 3 เลขที่ 148 ให้ศาลเพิกถอน น.ส. 3 ก. เลขที่ 110 และ 113 และให้โจทก์แบ่งแยกแล้วโอนที่ดินทางทิศใต้ให้จำเลยในเนื้อที่เท่ากับใน น.ส. 3 ก. เลขที่ 110 และ 113 หากโจทก์ไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์ตลอดมา นาย วันไม่มีอำนาจเอาที่ดินของโจทก์ไปขายให้จำเลยสัญญาซื้อขายจึงเป็นโมฆะขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งมอบที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ห้ามเกี่ยวข้องอีกต่อไปให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลย5,000บาทและให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่110เลขที่35เล่มที่2กหน้า10และเลขที่113เลขที่ดิน41เล่มที่2กหน้า11ตำบล ดอนสักอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานียกฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค3พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุผลสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า"พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันฟังได้ยุติว่าที่ดินพิพาททั้ง2แปลงเนื้อที่1ไร่เศษเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3)เลขที่148ซึ่งมีชื่อโจทก์เป็นเจ้าของและเจ้าพนักงานที่ดินได้ออกน.ส.3ก.เลขที่110และ113สำหรับที่ดินพิพาทให้จำเลยอันเป็นการออกทับที่ดินตามน.ส.3ของโจทก์คดีมีปัญหาวินิจฉัยฎีกาของจำเลยตามที่ศาลชั้นต้นได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือของจำเลยและโจทก์นำคดีมาฟ้องเพื่อเอาคืนเมื่อเกินกว่า1ปีนับแต่จำเลยเข้าครอบครองหรือไม่โดยจะได้วินิจฉัยรวมกันไปเพราะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันความข้อนี้โจทก์นำสืบว่าเดิมนาย วันพี่ชายโจทก์ได้ขายที่ดินให้จำเลย1แปลงต่อมาได้ขายที่ดินกันให้จำเลยอีกโดยนาย วันรับเงินค่าที่ดินจากจำเลยแล้ว5,000บาทแต่ภายหลังไม่สามารถโอนที่ดินให้จำเลยได้

เนื่องจากที่ดินดังกล่าวติดชื่อภรรยา นาย วัน นาย วัน กับ จำเลย จึงมาหา โจทก์ แต่ใน
ระยะนั้น โจทก์ ไม่มีเงินใช้แทน จึงให้ จำเลย เข้าเก็บมะพร้าว ในที่ดินพิพาทต่างดอกเบี้ย
ฝ่าย จำเลย นำสืบว่า ที่ดินพิพาทเดิมเป็นที่ดินแปลงใหญ่ เป็นของนาง ศรีนวล เมื่อนาง
ศรีนวล ถึงแก่กรรม จึงตกได้แก่ โจทก์ และนาย วัน พี่ชาย โจทก์ ซึ่งเป็นบุตรเพียง 2 คน
ของนาง ศรีนวล โดย โจทก์ ได้ทางทิศเหนือ ส่วนนาย วัน ได้ทางทิศใต้ คือ ที่ดินพิพาท
ต่อมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2510 นาย วัน ได้ขายที่ดินพิพาท ให้ จำเลย ใน
ราคา 10,000 บาท ขณะนั้น ที่ดินพิพาท มีมะพร้าวปลูกอยู่แล้ว ประมาณ 10 ต้น นอกนั้น มี
สภาพเป็นป่า เมื่อซื้อแล้ว จำเลย ได้เข้าครอบครองปลูกมะพร้าวเพิ่มเติม เห็นว่านาง พร
รณิ เตียวฉิม บุตร โจทก์ เบิกความว่า นาย วัน กู้เงิน จำเลย แล้ว ไม่มีเงินให้ โจทก์ จึงให้
จำเลย เข้าเก็บมะพร้าว ในที่ดินพิพาทต่างดอกเบี้ย ไม่ใช่ ผลกำไร มาจากเรื่องซื้อขาย
แล้ว โอนกัน ไม่ได้ ดังที่ โจทก์ อ้าง พยาน โจทก์ นอกจากนี้มี นาย ไข่นุ้ย แก้ว และนาง เล็ก
ศรีพัฒน์ เบิกความเพียงว่า ที่ดินพิพาท เป็นของ โจทก์ โจทก์ บอกว่า เก็บกินมะพร้าว มา
ได้ 20-30 ปี แล้ว โดย พยาน หา ได้รู้ เห็น ด้วย ตนเอง ไม่เป็น แต่ ได้รับ คำบอกเล่า มาจาก
โจทก์ ฝ่าย จำเลย นอกจาก ตัว จำเลย แล้ว ยังมี หนังสือ สัญญาซื้อขาย ตาม เอกสาร หมา
ยล. 1 มาแสดง และมี นาย คล้อย โสมเพชร นาย เจริญ วงศ์ ปาน นาย นอม ลำสุข และนาย
สหัส เสมอหน้า มาเบิกความเป็น พยาน ยืนยันว่า ที่ดินพิพาท เป็นของ นาย วัน และนาย
วัน ขาย ให้ จำเลย โดย ในวันซื้อขาย กัน นั้น นาย เจริญ ซึ่ง ขณะนั้น เป็นผู้ช่วย ผู้ใหญ่ บ้าน
นาย นอม และนาย ดม ได้ช่วย กัน รังวัด ที่ดิน ส่วนแบ่ง ของ นาย วัน ซึ่ง ขาย ให้ จำเลย เมื่อ
รังวัด แล้ว นาย เจริญ ได้ จดความ กว้าง ยาว ของ ที่ดิน พิพาท ให้ นาย วัน กับ จำเลย นำ ไป
ทำ สัญญา ซื้อขาย ที่ บ้าน กำนัน โค้ง นาย จบ สารวัตร กำนัน เป็น คน เขียน สัญญา นาย นอ
ม ได้ ลงชื่อ เป็น พยาน ใน สัญญา พยาน จำเลย ดังกล่าว นี้ ล้วน เป็น ผู้สูง อายุ และมี บ้าน อยู่ ใน
บริเวณ ใกล้ กับ ที่ดิน พิพาท นาย คล้อย เคย เป็น ผู้ใหญ่ บ้าน มาก่อน นาย สหัส เป็น ผู้ใหญ่
บ้าน คน ปัจจุบัน ใน ท้อง ที่ ซึ่ง ที่ พิพาท ตั้ง อยู่ จึง เป็น ผู้ ที่ อยู่ ใน ฐานะ ที่ จะ รู้ เรื่อง ดี โดย เฉพาะ
นาย เจริญ เป็น ลูก พี่ ลูก น้อง กับ โจทก์ ไม่ ปรากฏ ว่า มี สาเหตุ โกรธ เคือง ต่อกัน จึง ไม่มี เหตุ

ที่จะเบิกความเข้าข้างจำเลยที่โจทก์อ้างว่าได้ให้จำเลยเก็บมะพร้าวในที่ดินพิพาทต่างดอกเบี๋ยโดยโจทก์ก็เก็บกินด้วยนั้นในเมื่อนาย วันเป็นคนกู้เงินจำเลยไม่ใช่โจทก์เป็นคนกู้เพราะเหตุใดโจทก์จึงยอมให้จำเลยเก็บกินในที่ดินพิพาทต่างดอกเบี๋ยในเมื่อนายวันก็มีที่สวนของตนแปลงอื่นและโจทก์จะเข้าเก็บกินซ้ำซ้อนด้วยได้อย่างไรทั้งนี้เงินกู้มีจำนวนไม่มากเพียง5,000บาทเหตุใดโจทก์จึงยอมให้จำเลยเก็บกินตลอดมาถึง30ปีเศษและที่โจทก์เบิกความว่าระหว่างเขตแดนที่ดินพิพาทกับที่ดินโจทก์ไม่มีต้นมะพร้าวปลูกคู่ห่างกันประมาณ2ศอกเป็นแนวเขตแต่จากการเดินเผชิญสืบของศาลชั้นต้นตามที่บันทึกไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่4กรกฎาคม2532ว่าแนวเขตที่ดินพิพาทด้านทิศเหนือยาวประมาณ26เมตรมีต้นมะพร้าวปลูกเป็นแถว5ต้นแต่ละต้นห่างกันประมาณ4-5เมตรในที่ดินของโจทก์ถัดจากแนวเขตด้านนี้มีต้นมะพร้าวปลูกอยู่3ต้นในลักษณะคู่กับต้นที่1,3และ4แต่ละคู่ห่างกันประมาณ1เมตรเจือสมกับที่จำเลยนำสืบว่าเมื่อซื้อแล้วได้ปลูกต้นมะพร้าวเป็นแนวเขตห่างจากเขตแดนประมาณ1ศอกในที่ดินของโจทก์ก็ปลูกต้นมะพร้าวเป็นแนวคู่กับมะพร้าวของจำเลยในปี2519เมื่อจำเลยขอรังวัดเพื่อออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่พิพาท(น.ส.3ก.)ก็ได้ให้ถ้อยคำในแบบการสอบสวนสิทธิและพิสูจน์การทำประโยชน์ตามเอกสารหมายจ.1ว่าได้รับซื้อที่ดินพิพาทมาจากนาย วันซึ่งรับมรดกมาจากบิดามารดาในการรังวัดเพื่อออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก.)ดังกล่าวมีเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต3ด้านส่วนด้านติดกับโจทก์ไม่มีผู้มาระวังแนวเขตโดยโจทก์อ้างว่าไม่ทราบทั้งๆที่โจทก์มีบ้านอยู่ใกล้กับที่ดินพิพาทและไม่ปรากฏว่าต่อมาโจทก์ได้คัดค้านแต่อย่างใดเมื่อโจทก์และภรรยาเข้าเก็บผลมะพร้าวในที่ดินพิพาทในปี2531จำเลยก็ได้แจ้งความว่าโจทก์ลักทรัพย์และยื่นฟ้องโจทก์ต่อศาลดังปรากฏตามสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่370/2532ของศาลชั้นต้นพยานหลักฐานฝ่ายจำเลยจึงมีเหตุผลเชื่อมโยงกันมีน้ำหนักให้รับฟังดีกว่าพยานโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยซื้อที่ดินพิพาทมาจากนาย วันตั้งแต่ปี2510แล้วเข้ายึดถือครอบครองอย่างเป็น

เจ้าของตลอดมาเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์มีลักษณะเป็นการแย้งการครอบครองแล้ว และจำเลยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะการยึดถือไปยังโจทก์เพราะมิได้ครอบครองโดยอาศัยสิทธิของโจทก์และแม้จะถือว่าในการที่จำเลยนำรังวัดเพื่อออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก.)ในปี2519โจทก์ไม่ทราบเรื่องก็ตามก็ไม่จำเป็นที่ผู้เป็นเจ้าของที่ดินจะต้องทราบว่าตนเองถูกแย้งการครอบครองข้อสำคัญอยู่ที่ว่าจำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยการแสดงเจตนาเป็นเจ้าของจำเลยย่อมได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองโจทก์ฟ้องเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองเมื่อวันที่22พฤษภาคม2532เป็นเวลาเกินกว่า1ปีนับแต่เวลาถูกแย้งการครอบครองโจทก์จึงขาดสิทธิฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาจำเลยฟังขึ้นแต่ที่จำเลยขอให้เพิกถอนน.ส.3ก.เลขที่110และ113ของจำเลยนั้นเมื่อได้ความว่าจำเลยได้สิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะต้องเพิกถอนและที่จำเลยฟ้องแย้งขอให้โจทก์ไปทำนิติกรรมแบ่งแยกที่ดินตามน.ส.3เลขที่148ของโจทก์ส่วนทางทิศใต้โอนให้จำเลยให้มีจำนวนเนื้อที่เท่ากับจำนวนเนื้อที่ในน.ส.3ก.เลขที่110และ113รวมกันหากโจทก์ไม่จัดการทำนิติกรรมให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์นั้นเห็นว่าโจทก์ไม่มีหน้าที่ทางนิติกรรมที่จะต้องจดทะเบียนแบ่งแยกให้จำเลยจึงบังคับให้ตามคำขอของจำเลยในข้อนี้มิได้"

พิพากษากลับว่าจำเลยมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทคำขออื่นของจำเลยนอกจากนี้ให้ยกให้ยกฟ้องโจทก์

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์)

เมื่อผู้ที่มีได้เป็นเจ้าของที่ดินมือเปล่าได้ขาย(โอนการครอบครองโดยมีค่าตอบแทน)ที่ดินมือเปล่าให้ผู้รับโอนไปการที่ผู้รับโอนเข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวจะเป็นการแย่งการครอบครองหรือไม่นั้นถ้าผู้ขายเป็นผู้ครอบครองที่ดินแทนเจ้าของ เช่นเป็นผู้เช่าผู้ดูแลที่ดินแทนผู้ครอบครองทำกินแทนเป็นต้นเป็นที่ยุติว่าผู้รับโอนย่อมได้สิทธิไปเพียงเท่าที่ผู้โอนมีอยู่คือเป็นแต่เป็นผู้ครอบครองที่ดินแทนเจ้าของเท่านั้นจะถือว่าผู้รับโอนแย่งการครอบครองไม่ได้จนกว่าจะได้บอกกล่าวเปลี่ยนแปลงลักษณะแห่งการยึดถือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1381แล้ว(คำพิพากษาศาลฎีกาที่683/2507ที่609/2520ที่1944/2520และที่387/2535)ส่วนกรณีผู้ขายไม่มีสิทธิใดๆในที่ดินแต่ได้อาที่นั้นไปขายเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่3985/2533ว่าที่ดินพิพาทเป็นมรดกของผู้ตายซึ่งตกทอดแก่จำเลยที่2จำเลยที่1ไม่มีสิทธิใดๆในที่ดินแปลงนี้ไม่การที่โจทก์ทั้งสองซื้อที่ดินดังกล่าวจากจำเลยที่1ผู้ไม่มีสิทธิจึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆแก่โจทก์ทั้งสองแม้โจทก์ทั้งสองจะครอบครองที่พิพาทก็ต้องถือว่าครอบครองแทนจำเลยที่2เนื่องจากโจทก์ทั้งสองไม่ได้เข้าไปในที่นั้นโดยการแย่งการครอบครอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ข้อเท็จจริงเทียบกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่3985/2533แต่คำวินิจฉัยต่างกันผู้หมายเหตุเห็นว่าคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้มีเหตุผลยิ่งกว่าเพราะเมื่อผู้รับโอนมิได้ซื้อที่พิพาทจากผู้ครอบครองแทนเจ้าของย่อมไม่มีเหตุเชื่อมโยงที่จะนับว่าผู้รับโอนครอบครองที่พิพาทแทนเจ้าของแต่ต้องถือว่าผู้รับโอนไม่ได้รับสิทธิใดๆเลยจากการซื้อที่พิพาทเมื่อผู้ไม่มีสิทธิใดๆเลยเข้ายึดถือทำกินในที่นั้นโดยมีพฤติการณ์เป็นการรบกวนขัดสิทธิของเจ้าของแล้วก็น่าจะถือว่าผู้รับโอนเข้าไปในที่นั้นโดยการแย่งการครอบครองเมื่อผู้เป็นเจ้าของ

มิได้ฟ้องเอาคืนการครอบครองภายใน1ปีจึงขาดสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1375วรรคสอง (1)ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ตรงกันข้ามกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่633/2538ซึ่งได้ลงพิมพ์ไปแล้วในเล่ม2หน้า123ตามฎีกาที่633/2538ศาลฎีกาเห็นว่าการออกน.ส.3ก.ทับที่พิพาทของโจทก์ไม่เป็นการแย่งการครอบครองเมื่อไม่เป็นการแย่งการครอบครองที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองเกินกว่า1ปีขาดสิทธิฟ้องเอาคืนจึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบ (2)ข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่เพียงแต่จำเลยซื้อที่พิพาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่มีน.ส.3ซึ่งมีชื่อโจทก์เป็นเจ้าของมาจาก ว. แล้วแต่ยังเข้ายึดถือครอบครองเป็นเจ้าของตลอดมาอีกด้วยมีลักษณะเป็นการแย่งการครอบครองแล้วและที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการที่จำเลยได้สิทธิครอบครองที่ดินของโจทก์โดยการแย่งการครอบครองจำเลยจึงได้สิทธิครอบครองแล้วเป็นการวินิจฉัยถูกต้องตามหลักกฎหมายลักษณะสิทธิครอบครองอย่างยิ่งแม้เป็นการแย่งเขามาก็ยอมได้สิทธิครอบครองต้องตามตัวบทมาตรา1367แล้วเพราะครอบครองเป็นสิทธิในตัวเองโดยผลของกริยายึดถือด้วยเจตนายึดถือเพื่อตนตามมาตรา1367ไม่ต้องอาศัยอำนาจโดยกฎหมายอื่นใดอีกแม้ผู้ที่ขโมยหรือผู้บุกรุกก็"ครอบครอง"เป็น"การครอบครอง"และได้"สิทธิครอบครอง"โดยสมบูรณ์จะมีการครอบครองโดยไม่มีสิทธิครอบครองไม่ได้ใครจะเอาคืนได้อย่างไรก็ต้องอาศัยสิทธิดีกว่าหาใช่ผู้ยึดถือเพื่อตนที่ครอบครองในปัจจุบันไม่มีสิทธิครอบครองมิได้(จิตติติงศภักดิ์,บันทึกท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่2069/2527จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา)และเมื่อมีสิทธิครอบครองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาฟ้องหรือร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่ามีสิทธิครอบครองแต่อย่างใด(คำพิพากษาศาลฎีกาที่3655/2537) มีข้อที่น่าพิจารณาตามคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้อยู่ประการหนึ่งในคำวินิจฉัยตอนท้ายกล่าวคือศาลฎีกาได้วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องที่จำเลยได้สิทธิครอบครองที่ดินของโจทก์โดยการแย่งการครอบครองแต่โจทก์ไม่มีหน้าที่ทางนิติกรรมที่จะต้องจดทะเบียนแบ่งแยกให้แก่จำเลยจึงบังคับตามคำขอท้ายฟ้องแย้งของจำเลยไม่ได้ก่อนหน้านี้เคยมีคำ

พิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยไว้ในทำนองเดียวกันนี้เช่นคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่529/2529ผู้บันทึกเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ว่าผู้ถูกแย้งการครอบครอง
ไม่มีหน้าที่ทางนิติกรรมที่จะต้องโอนทางทะเบียนให้แก่ผู้แย้งการครอบครองเพราะ
ทั้งผู้ครอบครองและผู้ถูกแย้งการครอบครองนั้นไม่ได้มีนิติสัมพันธ์ทางนิติกรรมต่อกันแต่อย่างใดแต่อาจมีปัญหาที่จะต้องถามต่อไปมากกรณีอย่างนี้มีทางใดที่จะให้ผู้ที่ได้สิทธิครอบครองโดยการแย้งการครอบครองนี้มีชื่อในทางทะเบียนของทางราชการหรือไม่ทะเบียนในที่นี้อาจจะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก,น.ส.3)แบบหมายเลข3 ก่อนอื่นควรพิจารณาบทบัญญัติมาตรา1375วรรคสองเสียก่อนซึ่งความจริงแล้วบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ว่าด้วยการขาดสิทธิของผู้มีสิทธิครอบครองที่จะเรียกเอาคืนซึ่งการครอบครองทรัพย์สินกล่าวคือเป็นบทบัญญัติเฉพาะทางฝ่ายผู้เสียสิทธิแต่มีได้บัญญัติในทางผู้แย้งการครอบครองว่าเมื่อผู้ครอบครองเดิมขาดสิทธิที่จะฟ้องร้องเอาคืนแล้วฝ่ายผู้แย้งการครอบครองจะดำเนินการอย่างไรถึงจะสามารถมีชื่อในเอกสารสิทธินั้นๆโดยเฉพาะที่ดินที่มีการออกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้วกรณีนี้แตกต่างกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382ที่ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าผู้ครอบครองได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเมื่อมีการครอบครองครบหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา1382แต่ตามมาตรา1382นี้ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินจะต้องเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์คือมีหลักฐานเป็นโฉนดโฉนดตราจองหรือตราจองที่ได้ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้วสามารถที่จะยื่นคำร้องขอเป็นคดีฝ่ายเดียวให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ได้เมื่อศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์แล้วผู้ครอบครองสามารถที่จะนำคำสั่งศาลไปยื่นขอจดทะเบียนการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้เลยทั้งนี้ในส่วน of ประมวลกฎหมายที่ดินก็บัญญัติรับรองการจดทะเบียนประเภทนี้ไว้เป็นกรณีพิเศษดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา78และกฎกระทรวงฉบับที่7ข้อ8จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าผู้ที่แย้งการครอบครองจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกแย้งการครอบครองไม่อาจที่จะฟ้องเรียกคืนซึ่งการครอบครองได้ตามมาตรา1375วรรคสองนี้น่าจะ

สามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาเพื่อให้ตนเองได้สิทธิในทางทะเบียนโดยมีชื่อในเอกสารสิทธิได้ความจริงแล้วสิทธิการครอบครองในอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์หากไม่มีช่องทางที่จะให้ผู้แย่งการครอบครองมีชื่อในเอกสารสิทธิที่ตนเองมีสิทธิครอบครองเหนืออสังหาริมทรัพย์นั้นแล้วก็ย่อมที่จะนำไปใช้เป็นหลักประกันหนี้หรือโอนขายในทางทะเบียนไม่ได้คงมีเพียงสิทธิที่จะทำกินในที่ดินแปลงดังกล่าวและยกข้อต่อสู้หากมีผู้มาฟ้องเรียกเอาทรัพย์สินเท่านั้นซึ่งไม่น่าที่จะถูกต้องนักเพราะลักษณะของบทบัญญัติมาตรา1375วรรคสองกับมาตรา1382มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันคือต้องการให้ผู้ที่เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินเข้าทำประโยชน์ไม่ใช่ปล่อยทิ้งร้างไว้โดยไม่ทำประโยชน์อันเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยเปล่าประโยชน์เมื่อมีผู้อื่นเข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดก็ควรรับรองสิทธิให้แก่ผู้ครอบครองมิใช่เพียงแต่ว่ามีสิทธิยกข้อต่อสู้ผู้มีสิทธิครอบครองเดิมเท่านั้น ผู้บันทึกไต่ขอเสนอความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าเมื่อผู้แย่งการครอบครองจนได้สิทธิการครอบครองตามมาตรา1375วรรคสองในที่ดินซึ่งเป็นที่ดินมือเปล่าที่มีการรับรองแล้วเช่นหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก,น.ส.3)แบบหมายเลข3ซึ่งจะมีการบันทึกชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทะเบียนในกรณีเช่นนี้แม้ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของเดิมจะไม่มีหน้าที่ในทางนิติกรรมที่จะโอนทางทะเบียนให้แก่ผู้แย่งการครอบครองก็ตามผู้ที่แย่งการครอบครองน่าจะยื่นคำร้องเป็นคดีฝ่ายเดียวขอให้ศาลสั่งแสดงว่าตนได้สิทธิครอบครองเช่นเดียวกับมาตรา1382เมื่อศาลมีคำสั่งรับรองแสดงว่าผู้แย่งการครอบครองได้สิทธิการครอบครองแล้วผู้แย่งการครอบครองก็สามารถนำคำสั่งศาลดังกล่าวไปยื่นให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการจดทะเบียนในเอกสารสิทธินั้นๆเป็นชื่อของผู้แย่งการครอบครองได้ในกรณีนี้หากจะดูตามกฎกระทรวงฉบับที่7ข้อ9ซึ่งออกตามประมวลกฎหมายที่ดินประกอบกับมาตรา77แห่งประมวลกฎหมายที่ดินก็เปิดช่องให้มีการจดทะเบียนการได้มาซึ่งสิทธิตามคำสั่งศาลได้ซึ่งหากเป็นการดำเนินการได้ดังกล่าวแล้วย่อมจะนำมาซึ่ง

ผลต่อเศรษฐกิจทำให้ผู้มีสิทธิครอบครองที่แท้จริงเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนในทางตรงกันข้ามหากไม่มีช่องที่จะให้ผู้ครอบครองมีชื่อเป็นเจ้าของในเอกสารสิทธิดังกล่าวแล้วจะเป็นช่องทางให้ผู้ที่มีชื่อในทางทะเบียนที่ไม่สุจริตนำเอกสารสิทธิดังกล่าวไปขาย จำนองประกันหนี้กับบุคคลอื่นซึ่งจะเกิดความยุ่งยากและก่อให้เกิดปัญหาติดตามมามากมาย สมบูรณ์ บุญรินทร์ ไพจิตร บุญญพันธุ์ สม กุมชาด